

次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、甲に窃盗罪が成立しないものはどれか。

1. 甲は、V宅内において、Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
2. 甲は、Vが海中に取り落としたV所有の金塊について、Vからおおよその落下場所を教えてもらった上で回収を依頼され、Vの眼前で同所に潜り、同金塊を同所付近で発見したものの、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
3. 甲は、看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつていた仏像を、自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
4. 甲は、Vが乙から窃取した乙所有の腕時計を、これが盗品であることを知りながら自己のものにしようと考えて、V宅に忍び込んで無断で持ち去った。
5. 甲は、満員電車内において、乗客Vが網棚にかばんを置き忘れたままA駅で下車したのを目撃し、B駅で下車する際、同かばんを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。

No280	窃盗罪	正答率
共通R5-4	正解 5	90%

1 窃盗罪が成立する

大判大 15.10.8 は、被告人が、被害者宅において、同人が内縁の夫から預かっていた現金等在中の財布を領得したという事案において、被害者が自宅内で寄託された財物の所在を見失っても、それが同人の実力的支配を及ぼし得る屋内にある限り、なお同人の占有が認められるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、窃盗罪における占有は、客観的に他人がその財物を事実上支配している状態又は支配を推認させる客観的状況があつて、かつ、主観的な占有の意思がある場合に認められるべきであるが、占有の意思はあくまでも事実的支配を補充するにすぎないものとするべきであるということを示している。よって、本記述においては、V が自宅内において指輪の所在を見失っていたとしても、当該指輪については、なお V の占有が及んでいるといえることから、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った甲の行為は、占有を侵害する「窃取」に当たり、甲には窃盗罪が成立する。

2 窃盗罪が成立する

最決昭 32.1.24 は、「原判決がなした、『本件のように、海中に取り落した物件については、落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、該物件がその附近で発見されたときは、……依頼者は、その物件の現実の握持なく、現物を見ておらず且つその物件を監視していなくとも、所持すなわち事実上の支配管理を有するものと解すべき』旨の判示は正当である」としている。その理由として、判例は、そのような事情の下においては、「依頼者は、その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態とを有するものといえる」ということを挙げている。よって、本記述においては、V は金塊を海中に落とし現実の握持をしてはいないが、甲に対して、おおよその落下場所を教えた上で回収を依頼し、実際に当該金塊が同所付近で発見されたことからすると、V には、当該金塊について、管理支配意思と支配可能な状態、すなわち占有が認められるため、当該金塊を自己のものにしようと考えて無断で持ち去った甲の行為は、占有を侵害する「窃取」に当たり、甲には窃盗罪が成立する。

3 窃盗罪が成立する

大判大 3.10.21 は、人の所有物が何人の占有にも属しないお堂その他の場所に存在する場合といえども、所有者がこれを遺棄し又は遺失したものではなく、その存在を意識して特にこれをその場所に置いたというときは、その物は常に所有者の占有に属するものと認めるべきであるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、人の事実的支配の領域外にある物であっても、人の事実的支配を推認できる状況がある場合には占有を認めてもよいということを示している。よって、本記述においては、仏像が看守者のいない仏堂に据え置かれているものであっても、これは、所有者である V が意識して同所に置いたものであるといえるから、V には当該仏像の占有が認められるため、当該仏像を自己のものにしようと考えて無断で持ち去った甲の行為は、占有を侵害する「窃取」に当たり、甲には窃盗罪が成立する。

4 窃盗罪が成立する

東京高判昭 29.5.24 は、被告人の窃取した自転車が、盗品の可能性があったという事案において、「仮に」とした上で、「窃盗犯人から更に赃物〔注：盗品〕を窃取した場合においても窃盗罪が成立するものと解するのが相当である」としている。その理由として、裁判例は、「窃盗罪の法益たる所持（占有）は物に対する事実上の支配であつて、その物に対する事実上の支配関係が認められる限りその支配が適法であるか否とに拘らず窃盗罪の保護法益となるものと解せられる」というこ

とを挙げている。窃盗罪の保護法益については、学説上、所有権（その他の本権）を保護法益と考える本権説と、財物の占有又は所持それ自体を保護法益と考える占有説とが対立しているが、判例は、占有説に立っている（最判昭 24.2.8（盗品に対する恐喝罪を認めた事案）、最判昭 26.8.9（禁制品に対する窃盗罪を認めた事案）等参照）。よって、本記述においては、甲が持ち去った腕時計が、Vが乙から窃取したものであったとしても、Vの占有それ自体が保護法益として認められるため、甲の行為については、Vの法益を侵害するものとして、窃盗罪が成立する。

5 窃盗罪が成立しない

大判大 15.11.2は、連結手として勤務していた被告人が、停車中の電車内から、乗客が置き忘れた毛布を持ち去ったという事案において、鉄道係員の乗務する鉄道列車内において乗客の遺留した物品を不正に領得した者は、刑法 254 条により処断すべきであるとしている。すなわち、電車内における忘れ物については乗務員の占有が認められず、これを不正に領得した者には、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、ある者が占有を失っても、その財物が建物の管理者など第三者の占有に移る場合は、なお占有が認められるが（例えば、宿泊客が旅館内のトイレに置き忘れた財布（大判大 8.4.4）等）、電車内の座席や網棚のように、一般人の立入りが自由であり管理者の事実的支配が十分及んでいないような場所に置き忘れられた物については占有が否定されるということを挙げている。よって、本記述においては、満員電車内の網棚に置き忘れられたVのかばんには乗務員の占有が及ばないことから、これを無断で持ち去った甲の行為は、占有を侵害する「窃取」には当たらないため、窃盗罪は成立せず、遺失物横領罪が成立する。